



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAELANI, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Ujung Menteng, RT.001/RW.005, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;

dan

UDIN SAHRUDIN, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Kali Abang Tengah No. 96, RT.003/RW.002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasakan kepada **,DR MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., MCI Arb., Dody Priyambodo, S.H., Taruna Ardy Mathew, S.H., CLA** adalah advokat di kantor hukum Mbalembout & Partner's, yang beralamat di TMG Floor MTH Residence Jl. Otista Raya No.60, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2026, 07 Juli 2026, serta kuasa Substitusi tanggal 13 April 2026, 29 April 2026 dan 06 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Register 160/SK/PHI/2026 tanggal 11 Maret 2026, 159/SK/PHI/2026 tanggal 11 Maret 2026, 205/SK/PHI/2026 tanggal 22 April 2026, 222/SK/PHI/2026 29 April 2026, 235/SK/PHI/2026 tanggal 06 Mei 2026, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

L a w a n

PT. DARMEX OIL & FATS, yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM. 27 Desa Pejuang RT/RW. 004/002, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 04 Februari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Februari 2026 dalam Register Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Karyawan Tetap TERGUGAT, yang sudah bekerja selama 21 tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2004 sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan No : 034/DOF/SKP-GA/VII/04;
2. Bahwa PENGGUGAT II adalah Karyawan Tetap TERGUGAT, yang sudah bekerja 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2005 sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan No : 105/DOF/SKP-GA/III/05;
3. Bahwa adapun jabatan terakhir PENGGUGAT I adalah sebagai Operator W/B di PT. Darmex Oil & Fats, dengan gaji pokok per bulan sebesar Rp. 5.640.273,- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
4. Bahwa adapun jabatan terakhir PENGGUGAT II adalah sebagai Operator W/B di PT. Darmex Oil & Fats, dengan gaji pokok per bulan sebesar Rp. 5.717.273,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2025 TERGUGAT melalui Surya Dasa Muliani selaku HR & GA PT. Darmex Oil & Fats menyampaikan secara tiba – tiba bahwa Perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan untuk itu Bapak Surya Dasa Muliani menyuruh PARA PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri dan Perjanjian Bersama paling lambat tanggal 30 Juni 2025, dimana dalam surat tersebut Perusahaan akan memberikan uang kompensasi/kebijakan kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 11.280.546,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 11.434.546,- (*Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



6. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Maka Para PENGGUGAT berhak mendapatkan uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima Para PENGGUGAT;

7. Bahwa jumlah uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

“masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah”

Maka uang pesangon untuk Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 6 adalah PENGGUGAT I berjumlah **Rp. 50.762.457** (lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan PENGGUGAT II berjumlah **Rp.51.455.457** (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

8. Bahwa jumlah uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3) huruf (f) dan huruf (g) Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berbunyi :

Huruf (f) = *“masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah”*

Huruf (g) = *“masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah”*

Maka uang penghargaan masa kerja untuk Para PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 6 adalah PENGGUGAT I (21 tahun bekerja) berjumlah **Rp. 45.122.184** (empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan PENGGUGAT II (20 tahun bekerja) berjumlah **Rp. 40.020.911** (empat puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) ;

9. Bahwa total Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pengganti Hak yang seharusnya PENGGUGAT I terima dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon sebesar **Rp.50.762.457** (lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- b. Uang penghargaan sebesar **Rp. 45.122.184** (empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Uang penggantian hak pada Cuti tahunan 8 hari.

Jadi total **Rp.50.762.457 + Rp. 45.122.184 = Rp. 95.884.641** ditambah hitungan uang penggantian hak Cuti 8 hari.

10. Bahwa total Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pengganti Hak yang seharusnya PENGUGAT II terima dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon sebesar **Rp.51.455.457** (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- b. Uang penghargaan sebesar **Rp. 40.020.911** (empat puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah)
- c. Uang penggantian hak pada Cuti tahunan 3 hari.

Jadi total **Rp.51.455.457 + Rp. 40.020.911 = Rp.91.476.368** ditambah hitungan uang penggantian hak Cuti 3 hari.

11. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 TERGUGAT melalui Surya Dasa Muliani selaku HR & GA mengadakan perundingan secara Bipartit untuk mendoktrin dan mengelabui PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk mengundurkan diri sebelum tanggal 30 Juni 2025 dengan imbalan sejumlah uang kompensasi, jika PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak mengundurkan diri sampai batas waktu tersebut, maka PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak akan mendapatkan uang kompensasi tersebut diatas;

12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2025, Para PENGUGAT secara terpaksa dan atas dorongan dari TERGUGAT melalui Surya Dasa Muliani selaku HR & GA menandatangani PERJANJIAN BERSAMA yang berisikan Surat Pengunduran Diri PENGUGAT I dengan uang kompensasi/kebijakan sejumlah **Rp. 11.280.546,- (Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)** dan PENGUGAT II dengan uang kompensasi/kebijakan sejumlah **Rp. 11.434.546,- (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);**

13. Bahwa Perjanjian Bersama tersebut karena didasari dengan paksaan dan itikad buruk TERGUGAT, maka Perjanjian Bersama tersebut batal demi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum bagi Para PENGGUGAT karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian;
14. Bahwa dikarenakan perundingan Bipartit yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 telah gagal, maka sesuai dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 4 ayat (1), Para PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Tripartit Nomor : 723/M&P/08.08.2025 pada tanggal 08 Agustus 2025 kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
15. Bahwa atas permohonan Tripartit tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melakukan proses penyelesaian perselisihan dengan melakukan :
- a. Pemanggilan Klarifikasi tertanggal 04 September 2025 yang dihadiri oleh Kedua Belah Pihak;
 - b. Sidang Mediasi I tertanggal 16 September 2025 yang hanya dihadiri oleh Para PENGGUGAT tanpa TERGUGAT;
 - c. Sidang Mediasi II tertanggal 08 Oktober 2025 yang dihadiri oleh Kedua Belah Pihak;
16. Bahwa atas hasil mediasi tersebut di atas TERGUGAT menyatakan tidak mau membayarkan uang pesangon, penghargaan dan uang pengganti hak cuti masa Kerja;
17. Bahwa atas hasil mediasi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 500.15.15.2/3603/Disnkare.Hijamsostek tertanggal 17 November 2025 yang berisi sebagai berikut :
1. Agar pihak pekerja Sdr. Jaelani dan Sdr Udin Sahrudin menerima Pemutusan Hubungan Kerja, efektif sesuai tanggal yang termuat pada Perjanjian Bersama yang ditandatangani masing-masing pihak;
 2. Agar pihak pengusaha PT. Darmex Oil & Fats memberikan dan memperhitungkan keterangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan masa kerja masing-masing pekerja Sdr. Jaelani dan Sdr. Udin Sahrudin mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 3. Agar para pihak terhitung dalam 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat anjuran dapat memberikan jawaban secara tertulis; Dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



4. Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima Anjuran maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat di Jl. Surapati No. 47, Kota Bandung-Jawa Barat.
18. Bahwa atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tersebut diatas, Para PENGUGAT memberikan surat tanggapan No : 791/M&P/12.12.2025 tanggal 12 Desember 2025 secara tertulis sebagai bentuk menerima atau menyetujui isi dari anjuran tersebut diatas;
19. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, maka sudah sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. PENGUGAT I
- Uang Pesangon sebesar **Rp.50.762.457** (lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
 - Uang penghargaan sebesar **Rp. 45.122.184** (empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - Uang penggantian hak pada Cuti tahunan 8 hari.
- Jadi total **Rp.50.762.457 + Rp. 45.122.184 = Rp. 95.884.641** ditambah hitungan uang penggantian hak Cuti 8 hari
- b. PENGUGAT II
- Uang Pesangon sebesar **Rp.51.455.457** (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
 - Uang penghargaan sebesar **Rp. 40.020.911** (empat puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah)
 - Uang penggantian hak pada Cuti tahunan 3 hari.
- Jadi total **Rp.51.455.457 + Rp. 40.020.911 = Rp.91.476.368** ditambah hitungan uang penggantian hak Cuti 3 hari.
21. Bahwa karena melihat kondisi saat ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan maka Para PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja dengan kriteria baik;



22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan oleh TERGUGAT maka Para PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah keinginan TERGUGAT dan juga berkaitan mata pencaharian buat keluarga maka mohon kiranya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan/upaya hukum;

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada PENGGUGAT I sejumlah Rp.95.884.641,- (*Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dan PENGGUGAT II sejumlah Rp.91.476.368 (*Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam tiga ratus enam puluh delapan*);
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan Surat Pengalaman Keterangan Bekerja dengan kriteria baik kepada Para PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh hak-hak Para PENGUGAT sekalipun masih ada perlawanan/upaya hukum;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan/upaya hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli dan/atau pembandingnya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yaitu sebagai berikut :

1.	P – 1	:	(Fotocopy) Surat Keputusan Sudah Bekerja Selama 21 Tahun dari Tergugat untuk Penggugat I
2.	P – 2	:	(Fotocopy) Surat Keputusan Sudah Bekerja Selama 20 Tahun dari Tergugat untuk Penggugat II
3.	P – 3	:	(Fotocopy) Surat pengunduran diri (Penggugat I)
4.	P – 4	:	(Fotocopy) Surat pengunduran diri (Penggugat II)
5.	P – 5	:	Surat pemyataan kronologi dari rekaman video Bipartit dan Tri artit.
6.	P – 6	:	(Fotocopy) Perjanjian Bersama yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Pengugat I
7.	P – 7	:	(Fotocopy) Perjanjian Bersama yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Pengugat II
8.	P – 8	:	(Fotocopy) Surat Permohonan Tripartit para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	P – 9	:	Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bekasi (Fotocopy)
10.	P – 10	:	PIO (Fotocopy) Surat Tanggapan Anjuran Para Penggugat
11.	P – 11	:	Surat Risalah , Mediasi dari Disnaker Kota Bekasi (Fotocopy).
12.	P – 12	:	(Fotocopy) Surat Pengalaman Kerja dengan kriteria baik yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat I
13.	P – 13	:	(Fotocopy) Surat Pengalaman Kerja dengan kriteria baik yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat II

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan, tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 Mei 2026;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu sesuai Surat panggilan tanggal 25 Februari 2026, Surat panggilan tanggal 11 Maret 2026, Surat panggilan tanggal 1 April 2026 dan terakhir tanggal 15 April 2026 tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg jo pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dalam perkara *a quo* sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu, vide bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bogor dan telah menerbitkan Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi No. 500.15.15.2/3603/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 17 Nopember 2026 dan telah ditanggapi oleh kuasa Para Penggugat, vide bukti P-8, P-9 dan P-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2026;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT I adalah Karyawan Tetap TERGUGAT, yang sudah bekerja selama 21 tahun terhitung sejak tanggal 7 Juli 2004 sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan No : 034/DOF/SKP-GA/VII/04 dan PENGGUGAT II adalah Karyawan Tetap TERGUGAT, yang sudah bekerja 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2005 sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan No : 105/DOF/SKP-GA/III/05, vide bukti P-1 dan P-2 ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jabatan terakhir PENGGUGAT I adalah sebagai Operator W/B di PT. Darmex Oil & Fats, dengan gaji pokok per bulan sebesar Rp. 5.640.273,- (Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan jabatan terakhir PENGGUGAT II adalah sebagai Operator W/B di PT. Darmex Oil & Fats, dengan gaji pokok per bulan sebesar Rp. 5.717.273,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), vide bukti P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2025 TERGUGAT melalui Surya Dasa Muliani selaku HR & GA PT. Darmex Oil & Fats menyampaikan secara tiba – tiba bahwa Perusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan untuk itu Bapak Surya Dasa Muliani menyuruh PARA PENGGUGAT untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri dan Perjanjian Bersama paling lambat tanggal 30 Juni 2025, dimana dalam surat tersebut Perusahaan akan memberikan uang kompensasi/kebijakan kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 11.280.546,- (*Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 11.434.546,- (*Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), vide bukti P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak yang berselisih berbeda pendapat tentang perhitungan hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 30 Juni 2025, yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat (i.c PT. Darmex Oil & Fats) telah terjadi kesepakatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak tetapi Para Penggugat dinyatakan bahwa telah mengajukan pengunduran diri, tetapi apabila melihat masa kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yang telah mencapai 20 (dua puluh) tahun lebih dengan kompensasi yang telah diterima tetapi Para Penggugat melakukan upaya hukum tersebut, maka sesuai bukti P-6 dan P-7 perhitungan kompensasi akan diperhitungan sebagaimana dibawah ini dengan dikurangi yang telah diterima oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat/Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Bagian kedua,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan hubungan Kerja ;

Pasal 40

- (1) dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat/Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karena tidak ada lagi keharmonisan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat patut untuk diakhiri, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 atas putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak Para Penggugat atas kompensasi sebagai akibat putusnya hubungan kerja antara para pihak dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I ;

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp.5.640.273,00} = \text{Rp.50.762.457,00}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $8 \times \text{Rp.5.640.273,00} = \text{Rp.45.122.184,00}$
- Jumlah = Rp.95.884.641,00

(Sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dikurangi yang telah diterima sebesar Rp.11.280.546,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi total sebesar Rp. 84.604.095 (Delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu Sembilan puluh lima rupiah)

Penggugat II ;

- Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp.5.717.273,00} = \text{Rp.51.455.457,00}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $8 \times \text{Rp.5.717.273,00} = \text{Rp.45.738.184,00}$
- Jumlah = Rp.97.193.641,00

(Sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dikurangi yang telah diterima sebesar Rp.11.434.546,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi total sebesar Rp.85.759.095,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat berupa permohonan agar dibayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap, adalah sebagai berikut : Setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) jo. Yurisprudensi MA No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai Petitem dalam gugatan Para Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum kasasi sehingga putusan ini belum inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan petitem angka 6 (enam) sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*, serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diatas Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sejak putusan ini dibacakan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut ;
Penggugat I sebesar Rp.84.604.095,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
Penggugat II ; sebesar Rp.85.759.095,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.377.500,00(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh kami Widiarso S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Parlindungan Saragih, S.Si.,S.H.,M.H. dan Budiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Landong Hadamean Silalahi SH, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Parlindungan Saragih, S.Si.,S.H.,M.H.

Widiarso S.H.,M.H.

Budiyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Landong Hadamean Silalahi, SH,.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2026/PN.Bdg



Rincian Biaya :

- Pendaftaran	:	30.000,-
- Administrasi	:	150.000,-
- Panggilan	:	157.500,-
- PNBP	:	20.000,-
- Materai	:	10.000,-
- Redaksi	:	10.000,-
- Jumlah	:	377.500,-

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)